



PUTUSAN
Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINUL FUAD BIN ZAINUDIN**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/26 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Purwoharjo Rt.03 Rw.01 Kec. Ampelgading Kab. Malang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Zainul Fuad Bin Zainudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda

41/4



Terdakwa didampingi Pensihat Hukum **Adi Mufti., S.H.** Advokat yang berkantor di **POSBAKUM LBH** Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo, berdasarkan Penetapan nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda, tanggal 11 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 3 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 3 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINUL FUAD Bin ZAINUDIN telah melakukan tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUL FUAD Bin ZAINUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 8 (delapan) poket klip plastik isi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat : + 0,23 gram ditimbang beserta plastiknya , + 0,22 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,22 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,22 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,20 gram ditimbang beserta plastiknya, dan + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya;
 - ☐ 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat;
 - ☐ 1 (satu) buah kotak kecil warna silver;
 - ☐ 1 (satu) buah alah hisap;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda

[Handwritten signature]



- ☐ 1 (satu) buah korek api;
- ☐ 1 (satu) buah pipet kaca;
- ☐ 1 (satu) buah sekrop terbuat dari plastik sedotan;
- ☐ 1 (satu) buah pax rokok merk SURYA;
- ☐ 1 (satu) lembar tissu;
- ☐ 6 (enam) plastik kecil klip kosog;
(dirampas untuk dimusnahkan)
- ☐ 1 (satu) buah mobil ELF warna putih Nopol S-8876-WH beserta kunci dan STNK an MOCH. ULIL ABSHOR;
(dikembalikan kepada Terdakwa)
- ☐ 1 (satu) buah Handphone VIVO warna merah dengan nomor panggil 082232438771.
(dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali)

4. Menetapkan agar terdakwa ZAINUL FUAD Bin ZAINUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa ZAINUL FUAD Bin ZAINUDIN, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pukul 19.00 WIB di Pingir Jalan Arteri Porong Kab. Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan Ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat saksi BENNY SUHARSONO beserta tim dari unit Narkotika Polresta Sidoarjo sedang berada di warkop sekitaran Kec. Porong Kab. Sidoarjo, tiba-tiba dihubungi melalui telfon oleh saksi NUAIMAN HISBULLAH

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda

Handwritten signature



yang merupakan petugas PJR TOL dan menginformasikan bahwa awalnya mencurigai kendaraan Truck Elf warna putih Nopol S-8876-WH yang sedang berhenti di arteri dekat pintu keluar tol porong Sidoarjo dan setelah dihipir Terdakwa yang merupakan sopir Truck Elf tersebut sedang mengonsumsi sabu.

- Mendengar hal tersebut saksi BENNY SUHARSONO beserta tim langsung menghampiri lokasi tersebut, dengan menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa, saksi beserta tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun truck yang dikemudikan oleh terdakwa, dan di temukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap, 1 buah tas hitam kecil didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna coklat yang berisi 1 buah korek api, 6 klip plastik kosong, 1 buah pipet kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan dan didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna silver yang terdapat 7 (tujuh) plastik isi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,23 gram , + 0,22 gram, + 0,22 gram, + 0,22 gram, + 0,21 gram, + 0,21 gram, + 0,20 gram masing-masing ditimbang beserta bungkusnya, selanjutnya untuk 1 bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 lembar tisu untuk menyimpan 1 (satu) plastik isi narkoba jenis sabu dengan berat + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya dan 1 buah Handphone VIVO warna merah dengan nomor panggil 082232438771.

□ Menurut keterangan terdakwa, terdakwa awalnya sekitar bulan Desember 2024 membeli Narkoba jenis sabu dari ISWAN (dalam pencarian), dimana pada saat itu terdakwa juga mengatakan pada ISWAN (dalam pencarian) bahwa terdakwa membutuhkan uang, kemudian ISWAN (dalam pencarian) menawarkan untuk berjualan sabu kepada sopir-sopir. Setelah sepakat, ISWAN (dalam pencarian) mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan di ranjau oleh ISWAN (dalam pencarian). Terdakwa kemudian di hubungi oleh seseorang yang tidak dikenal melalui chat Whatsapp dan memberikan lokasi/maps ranjauan sabu sebanyak 1(satu) gram yang sudah di pecah menjadi 8 poket sabu yang di letakkan di Ds. Dampit Kab. Malang, setelah mendapatkan telpon tersebut terdakwa langsung mengambilnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 18.00 WIB orang yang tidak terdakwa kenal tersebut kembali menghubungi terdakwa dan memberikan alamat maps ranjauan dan menghubungi terdakwa untuk kembali menawarkan sabu, tidak lama kemudian terdakwa langsung menemui orang yang tidak dikenal tersebut sekira pukul 19.00 WIB di Pinggir Jalan Arteri Porong Kab. Sidoarjo tepatnya setelah keluar pintu Tol Porong Kab. Sidoarjo, dimana pada saat itu terdakwa diberi 1 kotak kecil warna coklat yang berisi : 8

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda

FC Y



(delapan) poket sabu, 1 buah korek api, 1 buah alat hisap, 1 buah sekrop terbuat dari plastik dan 6 klip kosong dan 1 buah alat hisap. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang DP, dimana harga 1 (satu) Gram Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

□ Bahwa rencananya 1 poket klip sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan akan dijual ke teman sesama sopir saja apabila bertemu langsung di jalanan atau tempat istirahat, tetapi belum ada yang terjual karena terdakwa sudah tertangkap duluan oleh petugas.

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 00293/NNF.2025 tanggal 13 Januari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 00504/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,042 gram dikembalikan berat Netto + 0,023 gram;
- 00505/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,044 gram dikembalikan berat Netto + 0,024 gram;
- 00506/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,034 gram dikembalikan tanpa isi;
- 00507/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,038 gram dikembalikan tanpa isi;
- 00508/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,028 gram dikembalikan tanpa isi;
- 00509/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram dikembalikan tanpa isi;
- 00510/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,035 gram dikembalikan tanpa isi;
- 00511/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,023 gram dikembalikan tanpa isi;
- 00512/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) ppot plastik berisikan urine + 15ml dikembalikan tanpa isi

□ Dengan kesimpulan, barang bukti :

- 00504/2025/NNF s/d 00511/2025/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang0undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 00512/2025/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Barang bukti tersebut adalah milik atau yang dikuasai oleh Terdakwa ZAINUL FUAD Bin ZAINUDIN

- Bahwa la terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa la terdakwa JOKO SAMPURNO Als JOKER Bin SUDARSONO, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2025 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2025, bertempat di sebuah lobang di pinggir sungai yang terletak di Ds Keramean Kec candi Kab Sidoarjo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan mereka para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat saksi BENNY SUHARSONO beserta tim dari unit Narkotika Polresta Sidoarjo sedang berada di warkop sekitaran Kec. Porong Kab. Sidoarjo, tiba-tiba dihubungi melalui telfon oleh saksi NUAIMAN HISBULLAH yang merupakan petugas PJR TOL dan menginformasikan bahwa awalnya mencurigai kendaraan Truck Elf warna putih Nopol S-8876-WH yang sedang berhenti di arteri dekat pintu keluar tol porong Sidoarjo dan setelah dihampiri Terdakwa yang merupakan sopir Truck Elf tersebut sedang mengkonsumsi sabu.
- Mendengar hal tersebut saksi BENNY SUHARSONO beserta tim langsung menghampiri lokasi tersebut, dengan menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa, saksi beserta tim langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maupun truck yang dikemudikan oleh terdakwa, dan di temukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap, 1 buah tas hitam kecil didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna coklat yang berisi 1 buah korek api, 6 klip plastik kosong, 1 buah pipet kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan dan didalamnya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda



terdapat 1 kotak kecil warna silver yang terdapat 7 (tujuh) plastik isi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,23 gram, + 0,22 gram, + 0,22 gram, + 0,22 gram, + 0,21 gram, + 0,21 gram, + 0,20 gram masing-masing ditimbang beserta bungkusnya, selanjutnya untuk 1 bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 lembar tisu untuk menyimpan 1 (satu) plastik isi narkoba jenis sabu dengan berat + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya dan 1 buah Handphone VIVO warna merah dengan nomor panggil 082232438771.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 00293/NNF.2025 tanggal 13 Januari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 00504/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,042 gram dikembalikan berat Netto + 0,023 gram;
 - 00505/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,044 gram dikembalikan berat Netto + 0,024 gram;
 - 00506/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,034 gram dikembalikan tanpa isi;
 - 00507/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,038 gram dikembalikan tanpa isi;
 - 00508/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,028 gram dikembalikan tanpa isi;
 - 00509/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram dikembalikan tanpa isi;
 - 00510/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,035 gram dikembalikan tanpa isi;
 - 00511/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,023 gram dikembalikan tanpa isi;
 - 00512/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) ppot plastik berisikan urine + 15ml dikembalikan tanpa isi
- Dengan kesimpulan, barang bukti :
 - 00504/2025/NNF s/d 00511/2025/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang0undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 00512/2025/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda

[Handwritten signature]



Barang bukti tersebut adalah milik atau yang dikuasai oleh Terdakwa
ZAINUL FUAD Bin ZAINUDIN

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Beny Suharsono, di persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib
pada saat saksi sedang berada di warkop sekitaran Kec. Porong Kab.
Sidoarjo bersama dengan Tim dari Unit Narkotika Polresta Sidoarjo tiba-
tiba dihubungi melalui telp oleh petugas PJR TOL yaitu BRIGADIR
NAUMAN HIZBULAH dan meninformasikan bahwa telah mencurigai
kendaraan Truck ELF warna putih Nopol S-8876-WH yang sedang
berhenti di arteri dekat pintu keluar tol porong Sidoarjo dan setelah
dihampiri ternyata terdakwa yang bertugas sebagai sopir tersebut sedang
mengonsumsi sabu, dan pada saat dilakukan penggeledahan di
temukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap, 1 buah tas hitam kecil
didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna coklat yang berisi 1 buah korek
api, 6 klip plastik kosong, 1 buah pipet kaca, 1 buah sekrop terbuat dari
sedotan dan didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna silver yang terdapat
7 (tujuh) plastik isi narkotika jenis sabu, selanjutnya untuk 1 bungkus
rokok surya yang didalamnya terdapat 1 lembar tisu untuk menyimpan 1
(satu) plastik isi narkotika jenis sabu dan 1 buah Handphone VIVO warna
merah dengan nomor panggil 082232438771, selanjutnya Terdakwa dan
barang bukti di bawa ke Satnarkoba Polresta Sidoarjo guna proses lebih
lanjut
- Bahwa Saat diintrogasi, (TERDAKWA) mengaku bahwa barang berupa 8
(delapan) klip plastik isi narkotika jenis sabu tersebut yang terdapat
dalam kekuasaan (TERDAKWA) sendiri adalah miliknya terdakwa yang
dieroleh dari seseorang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor
HONDA VARIO warna hitam (nopol tidak tahu)
- Bahwa setelah di timbang di kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo
menggunakan timbangan elektrik, saya dan TERDAKWA melihat bahwa
berat dari 7 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu yang
ditemukan yang berada didalam kotak kecil warna silver yaitu + 0,23
gram , + 0,22 gram, + 0,22 gram, + 0,22 gram, + 0,21 gram, + 0,21 gram,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda



+ 0,20 gram masing-masing ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu yang ditemukan ada didalam bungkus rokok surya dengan di balut tisu dengan berat + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya.

- Bahwa mulanya sekitar bulan Desember 2024 pertama kali transaksi TERDAKWA dengan temannya yang bernama ISWAN, pada saat itu TERDAKWA berkata kepada ISWAN dan membutuhkan uang, kemudian ISWAN menawarkan untuk berjualan sabu kepada sopir-sopir, setelah TERDAKWA sepakat dan setuju sabu tersebut di ranjau oleh ISWAN, akan tetapi sebelum TERDAKWA mengambil ranjauan TERDAKWA dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut melalui chat Whatsapp memberikan maps ranjauan sabu sebanyak 1gram yang sudah terdiri dari 8 poket sabu di Ds. Dampit Kab. Malang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 tersebut orang yang tidak dikenal oleh TERDAKWA yang sebelumnya memberikan alamat maps ranjauan, menghubungi TERDAKWA kembali untuk menawarkan sabu tersebut, dan langsung diantar ke alteri porong pada saat terdakwa berada disana
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang manapun dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis sabu adalah barang terlarang.

2. Saksi Saiful Bahri, di persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira jam 19.30 wib pada saat saksi sedang berada di warkop sekitaran Kec. Porong Kab. Sidoarjo bersama dengan Tim dari Unit Narkotika Polresta Sidoarjo tiba-tiba saksi BENI SUHARSONO dihubungi melalui telp oleh petugas PJR TOL yaitu BRIGADIR NAUMAN HIZBULAH dan meninformasikan bahwa telah mencurigai kendaraan Truck ELF warna putih Nopol S-8876-WH yang sedang berhenti di arteri dekat pintu keluar tol porong Sidoarjo dan setelah di hampiri ternyata terdakwa yang bertugas sebagai sopir tersebut sedang mengkonsumsi sabu, dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap, 1 buah tas hitam kecil didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda

f l y



coklat yang berisi 1 buah korek api, 6 klip plastik kosong, 1 buah pipet kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan dan didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna silver yang terdapat 7 (tujuh) plastik isi narkoba jenis sabu, selanjutnya untuk 1 bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 lembar tisu untuk menyimpan 1 (satu) plastik isi narkoba jenis sabu dan 1 buah Handphone VIVO warna merah dengan nomor panggil 082232438771, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Satnarkoba Polresta Sidoarjo guna proses lebih lanjut

- Bahwa barang berupa 8 (delapan) klip plastik isi narkoba jenis sabu tersebut yang terdapat dalam kekuasaan (TERDAKWA) sendiri adalah miliknya terdakwa yang diperoleh dari seseorang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor HONDA VARIO warna hitam (nopol tidak tahu)
- Bahwa setelah di timbang di kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menggunakan timbangan elektrik, saya dan TERDAKWA melihat bahwa berat dari 7 (satu) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu yang ditemukan yang berada didalam kotak kecil warna silver yaitu + 0,23 gram , + 0,22 gram, + 0,22 gram, + 0,22 gram, + 0,21 gram, + 0,21 gram, + 0,20 gram masing-masing ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu yang ditemukan ada didalam bungkus rokok surya dengan di balut tisu dengan berat + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2024 pertama kali transaksi TERDAKWA dengan temannya yang bernama ISWAN, pada saat itu TERDAKWA berkata kepada ISWAN dan membutuhkan uang, kemudian ISWAN menawarkan untuk berjualan sabu kepada sopir-sopir, setelah TERDAKWA sepakat dan setuju sabu tersebut di ranjau oleh ISWAN, akan tetapi sebelum TERDAKWA mengambil ranjauan TERDAKWA dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut melalui chat Whatsapp memberikan maps ranjauan sabu sebanyak 1gram yang sudah terdiri dari 8 poket sabu di Ds. Dampit Kab. Malang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 tersebut orang yang tidak dikenal oleh TERDAKWA yang sebelumnya memberikan alamat maps ranjauan, menghubungi TERDAKWA kembali untuk menawarkan sabu tersebut, dan langsung diantar ke alteri porong pada saat terdakwa berada disana

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda

[Handwritten signature]



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang manapun dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis sabu adalah barang terlarang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di pingir jalan Arteri Porong Sidoarjo karena diduga sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu dan pada saat ditangkap sedang konsumsi narkoba jenis sabu diatas kendaraan truck ELF.
- Bahwa saat ditangkap petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo, petugas menemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap, 1 buah tas hitam kecil didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna coklat yang berisi 1 buah korek api, 6 klip plastik kosong, 1 buah pipet kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan dan didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna silver yang terdapat 7 (tujuh) plastik isi narkoba jenis sabu, selanjutnya untuk 1 bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 lembar tisu untuk menyimpan 1 (satu) plastik isi narkoba jenis sabu dan 1 buah Handphone VIVO warna merah dengan nomor panggil 08223243877.
- Bahwa setelah di timbang di kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menggunakan timbangan elektrik, saya melihat bahwa berat dari 7 (satu) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri saya yang berada didalam kotak kecil warna silver tersebut yaitu + 0,23 gram , + 0,22 gram, + 0,22 gram, + 0,22 gram, + 0,21 gram, + 0,21 gram, + 0,20 gram masing-masing ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu yang ditemukan ada didalam bungkus rokok surya dengan di balut tisu dengan berat + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya.
- Bahwa Petugas menemukan barang berupa 1 buah alat hisap berada di samping sebelah kiri saya, 1 buah tas hitam kecil didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna coklat yang berisi 1 buah korek api, 6 klip plastik kosong, 1 buah pipet kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda

f l y



dan didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna silver yang terdapat 7 (tujuh) plastik isi narkoba jenis sabu saya letakkan di kursi sebelah kir saya, selanjutnya untuk 1 bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 lembar tisu untuk menyimpan 1 (satu) plastik isi narkoba jenis sabu saya letakkan di speedometer mobil ELF warna putih Nopol S-8876-WH dan 1 buah Handphone VIVO warna merah dengan nomor panggil 082232438771 saya letakkan di kursi sebelah kiri.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) poket sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor VARIO warna hitam
- Bahwa Terdakwa awal bulan Desember 2024 pertama kali transaksi dengan teman Terdakwa yang bernama ISWAN yang beralamat di Ds. Tawangsari Kec. Ampelgading Kab. Malang, pada saat itu Terdakwa berkata kepada ISWAN dan membutuhkan uang, kemudian ISWAN menawarkan untuk berjualan sabu kepada sopir-sopir, setelah sepakat dan setuju sabu tersebut di ranjau oleh ISWAN, akan tetapi sebelum mengambil ranjauan Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut melalui chat Whatsapp memberikan maps ranjauan sabu sebanyak 1gram yang sudah terdiri dari 8 poket sabu di Ds. Dampit Kab. Malang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 tersebut orang yang tidak terdakwa kenal tersebut kembali menghubungi terdakwa untuk menawarkan sabu tersebut, dan langsung diantarkan ke arteri porong dimana pada saat itu terdakwa sedang berada.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun baru membayar DP sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai/cash
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, menawarkan untuk dijual narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) poket klip plastik isi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat : + 0,23 gram ditimbang beserta plastiknya , + 0,22 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,22 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,22 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya, +

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda

[Handwritten signature]



0,21 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,20 gram ditimbang beserta plastiknya, dan + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya;

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna silver;
- 1 (satu) buah alah hisap;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekrop terbuat dari plastik sedotan;
- 1 (satu) buah pax rokok merk SURYA;
- 1 (satu) lembar tissu;
- 6 (enam) plastik kecil klip kosog;
- 1 (satu) buah mobil ELF warna putih Nopol S-8876-WH beserta kunci dan STNK an MOCH. ULIL ABSHOR;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna merah dengan nomor panggil 082232438771.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat, berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya
Nomor Lab. : 00293/NNF.2025 tanggal 13 Januari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 00504/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,042 gram dikembalikan berat Netto + 0,023 gram;
- 00505/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,044 gram dikembalikan berat Netto + 0,024 gram;
- 00506/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,034 gram dikembalikan tanpa isi;
- 00507/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,038 gram dikembalikan tanpa isi;
- 00508/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,028 gram dikembalikan tanpa isi;
- 00509/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram dikembalikan tanpa isi;
- 00510/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,035 gram dikembalikan tanpa isi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda

f/1-4



- 00511/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,023 gram dikembalikan tanpa isi;
- 00512/2025/NNF .- : berupa 1 (satu) ppot plastik berisikan urine + 15ml dikembalikan tanpa isi

□ Dengan kesimpulan, barang bukti :

- 00504/2025/NNF s/d 00511/2025/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang0undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 00512/2025/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Barang bukti tersebut adalah milik atau yang dikuasai oleh Terdakwa ZAINUL FUAD Bin ZAINUDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di pingir jalan Arteri Porong Sidoarjo karena diduga sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap sedang konsumsi narkotika jenis sabu diatas kendaraan truck ELF.
- Bahwa benar saat ditangkap petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo, petugas menemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap, 1 buah tas hitam kecil didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna coklat yang berisi 1 buah korek api, 6 klip plastik kosong, 1 buah pipet kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan dan didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna silver yang terdapat 7 (tujuh) plastik isi narkotika jenis sabu, selanjutnya untuk 1 bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 lembar tisu untuk menyimpan 1 (satu) plastik isi narkotika jenis sabu dan 1 buah Handphone VIVO warna merah dengan nomor panggil 08223243877.
- Bahwa benar setelah di timbang di kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menggunakan timbangan elektrik, saya melihat bahwa berat dari 7 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa yang berada didalam kotak kecil warna silver tersebut yaitu + 0,23 gram , + 0,22 gram, + 0,22 gram, + 0,22 gram, + 0,21 gram, + 0,21 gram, + 0,20 gram masing-masing ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu yang ditemukan ada didalam bungkus rokok surya dengan di balut tisu dengan berat + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda

[Handwritten signature]



- Bahwa benar Petugas menemukan barang berupa 1 buah alat hisap berada di samping sebelah kiri Terdakwa, 1 buah tas hitam kecil didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna coklat yang berisi 1 buah korek api, 6 klip plastik kosong, 1 buah pipet kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan dan didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna silver yang terdapat 7 (tujuh) plastik isi narkoba jenis sabu saya letakkan di kursi sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya untuk 1 bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 lembar tisu untuk menyimpan 1 (satu) plastik isi narkoba jenis sabu Terdakwa letakkan di speedometer mobil ELF warna putih Nopol S-8876-WH dan 1 buah Handphone VIVO warna merah dengan nomor panggil 082232438771 Terdakwa letakkan di kursi sebelah kiri.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor VARIO warna hitam.
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun baru membayar DP sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai/cash.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, menawarkan untuk dijual narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa kata “ setiap orang ” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “ setiap orang ” identik dengan terminologi kata “ barang siapa ” atau “ hij ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Berkaitan dengan persidangan perkara ini, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa adalah seseorang yang bernama **Zainul Fuad Bin Zainudin** yang selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya. Terhadap diri terdakwa telah diperoleh adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dalam perkara ini dengan identitas identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona.

Bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa selama persidangan berlangsung telah diperoleh fakta yang menunjukkan baik secara fisik maupun segala sesuatunya bahwa Terdakwa adalah merupakan selaku subyek hukum dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-satu “Setiap Orang ” tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda

[Handwritten signature]



Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa di depan persidangan didapat suatu fakta hukum:

Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di pingir jalan Arteri Porong Sidoarjo karena diduga sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu dan pada saat ditangkap sedang konsumsi narkoba jenis sabu diatas kendaraan truck ELF.

Bahwa saat ditangkap petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo, petugas menemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap, 1 buah tas hitam kecil didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna coklat yang berisi 1 buah korek api, 6 klip plastik kosong, 1 buah pipet kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan dan didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna silver yang terdapat 7 (tujuh) plastik isi narkoba jenis sabu, selanjutnya untuk 1 bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 lembar tisu untuk menyimpan 1 (satu) plastik isi narkoba jenis sabu dan 1 buah Handphone VIVO warna merah dengan nomor panggil 08223243877.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) poket sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor VARIO warna hitam.

Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun baru membayar DP sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai/cash.

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai ataupun memiliki narkoba tersebut adalah dilakukan bukan dalam rangka mewakili Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu. Sehingga Terdakwa dapat dikatakan telah tanpa hak atau melawan hukum dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur ke-2 "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan dari Terdakwa Zainul Fuad Bin Zainudin sendiri diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo, petugas menemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap, 1 buah tas hitam kecil didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna coklat yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda



berisi 1 buah korek api, 6 klip plastik kosong, 1 buah pipet kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan dan didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna silver yang terdapat 7 (tujuh) plastik isi narkoba jenis sabu, selanjutnya untuk 1 bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 lembar tisu untuk menyimpan 1 (satu) plastik isi narkoba jenis sabu dan 1 buah Handphone VIVO warna merah dengan nomor panggil 08223243877.

Menimbang, bahwa setelah ditimbang di kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menggunakan timbangan elektrik, saya melihat bahwa berat dari 7 (satu) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa yang berada didalam kotak kecil warna silver tersebut yaitu + 0,23 gram, + 0,22 gram, + 0,22 gram, + 0,22 gram, + 0,21 gram, + 0,21 gram, + 0,20 gram masing-masing ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu yang ditemukan ada didalam bungkus rokok surya dengan di balut tisu dengan berat + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya.

Menimbang, bahwa Petugas menemukan barang berupa 1 buah alat hisap berada di samping sebelah kiri Terdakwa, 1 buah tas hitam kecil didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna coklat yang berisi 1 buah korek api, 6 klip plastik kosong, 1 buah pipet kaca, 1 buah sekrop terbuat dari sedotan dan didalamnya terdapat 1 kotak kecil warna silver yang terdapat 7 (tujuh) plastik isi narkoba jenis sabu saya letakkan di kursi sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya untuk 1 bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 lembar tisu untuk menyimpan 1 (satu) plastik isi narkoba jenis sabu Terdakwa letakkan di speedometer mobil ELF warna putih Nopol S-8876-WH dan 1 buah Handphone VIVO warna merah dengan nomor panggil 082232438771 Terdakwa letakkan di kursi sebelah kiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) poket sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor VARIO warna hitam dan Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun baru membayar DP sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai/cash.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat, berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 00293/NNF.2025 tanggal 13 Januari 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda

Handwritten signature



- 00504/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,042 gram dikembalikan berat Netto + 0,023 gram;
 - 00505/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,044 gram dikembalikan berat Netto + 0,024 gram;
 - 00506/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,034 gram dikembalikan tanpa isi;
 - 00507/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,038 gram dikembalikan tanpa isi;
 - 00508/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,028 gram dikembalikan tanpa isi;
 - 00509/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram dikembalikan tanpa isi;
 - 00510/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,035 gram dikembalikan tanpa isi;
 - 00511/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,023 gram dikembalikan tanpa isi;
 - 00512/2025/NNF .- : berupa 1 (satu) ppot plastik berisikan urine + 15ml dikembalikan tanpa isi
- ☐ Dengan kesimpulan, barang bukti :
- 00504/2025/NNF s/d 00511/2025/NNF adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 00512/2025/NNF adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Barang bukti tersebut adalah milik atau yang dikuasai oleh Terdakwa ZAINUL FUAD Bin ZAINUDIN

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjual, menawarkan untuk dijual narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur ke-3 "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan melalui Penasihat Hukumnya maupun Pembelaan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon untuk diberi keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan keluarga, Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ☐ 8 (delapan) poket klip plastik isi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat : + 0,23 gram ditimbang beserta plastiknya , + 0,22 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,22 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,22 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,20 gram ditimbang beserta plastiknya, dan + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya;
- ☐ 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- ☐ 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat;
- ☐ 1 (satu) buah kotak kecil warna silver;
- ☐ 1 (satu) buah alah hisap;
- ☐ 1 (satu) buah korek api;
- ☐ 1 (satu) buah pipet kaca;
- ☐ 1 (satu) buah sekrop terbuat dari plastik sedotan;
- ☐ 1 (satu) buah pax rokok merk SURYA;
- ☐ 1 (satu) lembar tissue;
- ☐ 6 (enam) plastik kecil klip kosog,

Oleh karena merupakan barang dari hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah mobil ELF warna putih Nopol S-8876-WH beserta kunci dan STNK an MOCH. ULIL ABSHOR,

Akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna merah dengan nomor panggil 082232438771, karena dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainul Fuad Bin Zainudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainul Fuad Bin Zainudin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda



3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ☐ 8 (delapan) poket klip plastik isi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat : + 0,23 gram ditimbang beserta plastiknya , + 0,22 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,22 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya, + 0,20 gram ditimbang beserta plastiknya, dan + 0,21 gram ditimbang beserta plastiknya;
 - ☐ 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat;
 - ☐ 1 (satu) buah kotak kecil warna silver;
 - ☐ 1 (satu) buah alah hisap;
 - ☐ 1 (satu) buah korek api;
 - ☐ 1 (satu) buah pipet kaca;
 - ☐ 1 (satu) buah sekrop terbuat dari plastik sedotan;
 - ☐ 1 (satu) buah pax rokok merk SURYA;
 - ☐ 1 (satu) lembar tissu;
 - ☐ 6 (enam) plastik kecil klip kosog;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ☐ 1 (satu) buah mobil ELF warna putih Nopol S-8876-WH beserta kunci dan STNK an Moch. Ulil Abshor,Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - ☐ 1 (satu) buah Handphone VIVO warna merah dengan nomor panggil 082232438771.Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025 oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Paul Belmando Pane, S.H., M.H., Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

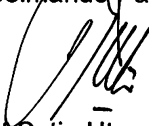
Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2025/PN Sda



tersebut, dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Maryani Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

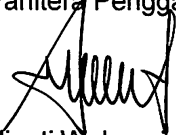

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.


Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,


Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,


Ade Yulianti Wahyuni, SH., M.H.